

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **RIZY ENTREPISES, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA **ARACELI RAMOS GUZMAN**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL PRESTADOR"**, Y POR LA OTRA PARTE **YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA KARINA RAMONA VARGAS ENCISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CLIENTE"**, EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- Declara "EL PRESTADOR", por medio de su representante legal:

- A) Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Escritura Pública número 40 650 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA) con fecha 23 (VEINTITRES) de junio de 2017 (DOS MIL DIECISIETE), ante la fe del licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE) de Guadalajara, Jalisco.
- B) Facultades las cuales no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato como consta en la Póliza número 723 (SETECIENTOS VEINTITRES) con fecha 15 (QUINCE) de noviembre de 2022 (DOS MIL VEINTIDOS) celebrado ante el licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez Corredor Público número 02 (DOS) de la Plaza del Estado de Jalisco.
- C) Que su domicilio se encuentra ubicado en la avenida Cubilete número 248 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO) en el número interior 07 (SIETE) en la Colonia Chapalita Sur, municipio de Zapopan, Jalisco, con código postal número 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA). Además, se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave REN170801V64 (letras "R", "E", "N", UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, "V", SEIS, CUATRO).
- D) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- E) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.

- F) Informó a “EL CLIENTE” los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del Servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

II.- DECLARA “EL CLIENTE”, a través de su representante legal:

- A) Estar constituida mediante Póliza número 7,660 (SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA) celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 22 (VEINTIDOS) días del mes de noviembre del año 2007 (DOS MIL SIETE), ante la fe del Corredor Público número 23 (VEINTITRES) en el Estado de Jalisco, el señor Sergio Ramírez Fernández.
- B) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades con las que comparece su representante en este acto, no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ningún modo como consta en la Escritura Pública número 16,004 (DIECISEIS MIL CUATRO) con fecha 27 (VEINTISIETE) de febrero de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) celebrada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, Notario Público número 11 (ONCE) de Tlaquepaque, Jalisco.
- C) Que su domicilio se encuentra ubicado en Avenida de las Rosas número 585 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO), interior 1 (UNO) en la colonia Chapalita Oriente, en Zapopan, Jalisco, Código Postal número 45040 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA).
- D) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- CONSENTIMIENTO Y OBJETO.- “LAS PARTES” manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en *servicios administrativos de manejo de personal con incidencias y generación de referencias de pagos para contribuciones, capacitación de manejo y asesoría de los cursos impartidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Servicios Administrativos y Control de registro del personal e incidencias ante el Seguro Social y reclutamiento, acercamiento y contratación de personal;*



por lo que **"EL PRESTADOR"**, se obliga a prestar el servicio a **"EL CLIENTE"** y, en consecuencia, se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado.

Asimismo, por la naturaleza de las actividades a desempeñar, si se solicitarán servicios no estipulados en el presente contrato se realizará un documento nuevo donde se estipule la necesidad de nuevos servicios el cual deberá estar aprobado por ambas partes.

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN.- Recibirá por concepto de contraprestación, la suma derivada de las facturas que en su momento se emitan, de acuerdo a la vigencia establecida en el presente contrato, las cuales deberán ser pagadas de manera oportuna por parte de **"EL CLIENTE"**.

TERCERA.- VIGENCIA.- El presente contrato, tendrá una vigencia de 1 (UN) año a partir de la fecha de suscripción de **"LAS PARTES"**, el cual podrá renovarse, manifestándolo así el **"EL CLIENTE"** por escrito con un lapso de 15 (QUINCE) días hábiles antes de la finalización de este.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: "EL PRESTADOR".- se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en el presente Contrato.
- B) Llevar a cabo la prestación del servicio de la manera más profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades del **"EL CLIENTE"**.
- C) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido en la cotización o anexo respectivo.

"EL CLIENTE" se obliga a:

- A) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- B) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido entre las partes.
- C) Permitir el acceso a **"EL PRESTADOR"** del servicio a las instalaciones, documentos, información, para llevar acabo el servicio de la mejor manera.

KP

QUINTA.- INFORMACIÓN.- **"EL CLIENTE"**, se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento, obligándose **"EL PRESTADOR"** a no divulgar por cualquier forma o medio la información proporcionada por **"EL CLIENTE"**.

SEXTA.- AVISO DE PRIVACIDAD.- Previo a la firma del presente Contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, **"EL PRESTADOR"** hizo del conocimiento a **"EL CLIENTE"** del aviso de privacidad, así como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.

SEPTIMA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.- En caso de que **"EL PRESTADOR"** se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, de **"EL PRESTADOR"**, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente **"EL PRESTADOR"** reintegrará a **"EL CLIENTE"**.

OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara del Estado de Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue por **"LAS PARTES"** el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 03 (TRES) días de mes de julio del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES).

"EL PRESTADOR"

"EL CLIENTE"

Araceli Ramos G.

ARACELI RAMOS GUZMAN

En representación de
**RIZY ENTREPISES, S. DE R.L. DE
C.V.**

Karina R. Vargas Enciso

KARINA RAMONA VARGAS

En representación de
YAKAMI DE MEXICO, S.A. DE C.V.